

土建施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

公司名称：江西柯美纸业有限公司

公司名称：江西广福建设工程有限公司

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：江西省萍乡市莲花县良坊镇商业街

联系方式：

联系方式：1813319390999

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[配电房具体项目名称]土建施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：[柯美纸业莲花配电房及地磅基础土建项目]

工程地点：[莲花县工业园]

工程内容：配电房的基础工程（包括地基处理、基础浇筑等）、主体结构工程（墙体砌筑、屋面施工等）、内外装饰装修工程（墙面地面处理、门窗安装等）、附属设施工程（散水、坡道等），具体以施工图纸及工程量清单为准。

二、工程期限

开工日期：本合同签订且甲方支付预付款后[3]个工作日内，乙方进场施工，具体开工日期以甲方书面通知为准。

竣工日期：自开工日期起，总工期为[30]日历天。因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 - [现行版本号]）以及其他现行的建筑工程施工质量验收规范和标准要求，同时满足施工图纸设计要求。

乙方对所使用的建筑材料质量负责，所有材料应具备产品合格证书、质量检验报告等质量证明文件，材料质量符合国家或行业标准。

四、合同价款及支付方式

合同总价：以甲方认可的预算清单及结算单为准，除合同另有约定外，不因任何因素调整。（含 9%增值税专用发票，验收后票到付款）

支付方式：

- 预付款：合同签订后[7]个工作日内，甲方向乙方支付伍万元作为预付款，即人民币[50000]元（大写：[伍万元]）。
- 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后[30]个工作日内，甲方向乙方支付剩余尾款。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

按合同约定及时支付工程款项。

对工程质量、进度进行监督检查，有权提出整改意见。

协调施工现场周边关系，为乙方施工创造有利条件。

（二）乙方权利与义务

依据合同约定及相关标准规范组织施工，确保工程质量、进度和安全。

负责施工现场管理,做好安全防护措施,承担施工过程中的安全责任。
提供施工所需的设备、材料及人员,自行承担施工过程中的费用。
工程竣工验收合格后,按照合同约定提供质量保修服务。

六、竣工验收

工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。
验收合格,双方签署竣工验收报告;验收不合格,乙方按甲方要求整改,整改完成后重新申请验收,直至合格。

七、质量保修

质量保修期:自工程竣工验收合格之日起,质量保修期为[2]年。
在质量保修期内,乙方负责免费维修因施工质量问题导致的故障及损坏。因甲方使用不当或不可抗力等原因造成的损坏,乙方提供维修服务,费用由甲方承担。

八、违约责任

乙方未按合同约定工期竣工,每逾期一日,按合同总价的[1]%向甲方支付违约金。逾期超过[15]日,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
乙方施工质量不符合合同约定及相关标准规范要求,乙方负责无偿返工、整改,直至达到合格标准。因返工、整改导致工期延误的,乙方承担违约责任。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成,任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期: 年 月 日



乙方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期: 2025 年 1 月 17 日

